

République Française Département des Pyrénées- Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 31/01/2024			
Date d'affichage de la convocation : 31/01/2024			
Nombre de membres :			
Afférents au Conseil municipal :	33		SEANCE DU 06 FEVRIER 2024
En exercice :	33		
Ayant pris part à la délibération :	33		
Pour :	31		
Contre :	0		
Abstention :	2		
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi six février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Gérard BOSCH, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Thomas SOLOZABAL, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	Michèle CAIL COMS.		

AFFAIRE N°06 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE.
Concession de service – Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur rappelle qu'il a été décidé de doter la commune de mobiliers urbains de communication publicitaires et non publicitaires supplémentaires.

Il propose de maintenir une exploitation externalisée de ce type de prestation dans la mesure où elle nécessite un savoir-faire et des équipements spécifiques, la compétence de régie publicitaire qui ne saurait être assurés en interne.

Pour ce faire, à la suite d'une clarification jurisprudentielle (CE 25 mai 2018, n°416825, Sté Philippe Védiaud Publicité), de la modification du régime de la commande publique, de l'objet du contrat (l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale) et dans la mesure où la rémunération du prestataire est uniquement tirée de la vente d'espace à des annonceurs publicitaires, à l'exclusion de tout prix versé ou compensation éventuelle par la commune, il y a lieu de privilégier le régime de la concession de service qui se situe entre la délégation de service public et le marché public.

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.
Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) AUTORISE avec 31 votes pour et 2 votes abstention (Monsieur Ahmed EL HOUMMASS et Madame Karine TARTAS) Madame la Maire à lancer une procédure de concession de service d'exploitation des mobiliers urbains ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré
Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,
EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Michèle CAIL COMS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 13 février 2024